

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/1946/25

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סיכום פנייה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18ב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) ישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, סיכום בכתב של הפנייה (להלן – סיכום פנייה), בתוך שבעה ימי עסקים מיום הפנייה;"

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אופן משלוח סיכום פנייה לצרכן והפירוט שייכלל בו."

2. תיקון סעיף 23 בסעיף 23(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) לא שלח לצרכן סיכום פנייה, בניגוד להוראות סעיף 18ב(א)(3)."'

דבר הסבר

סעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מחייב כל עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק לספק לצרכנים שירות טלפוני חנם לשם מתן מענה לכל פניה, ובכלל זה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר או בשירותים שנתן.

כחלק ממערך שירות הלקוחות ושימור הידע אודות הלקוחות, מרבית החברות המסחריות הגדולות עושות שימוש במערכות מידע מתקדמות לניהול קשרי לקוחות. מערכות אלו כוללות בין היתר תיעוד של כלל פניות הלקוחות לחברה, תיעוד שנעשה הן על ידי הנציג שעמו התקיימה השיחה והן באמצעות הקלטה של השיחה. עם זאת, תיעוד השיחות נעשה בעיקרו לטובת בקרה ושימור של מידע על ידי החברות, ואינו מועבר לידי הלקוח. מציאות זו מקשה על הלקוח לעקוב אחר פנייתו ולעמוד על קיום זכויותיו.

במטרה לצמצם את הפער בין הלקוח לבין העוסק ולהגביר את יעילות המשק, מוצע לחייב עוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק לשלוח ללקוחותיהם סיכום של תוכן הפנייה למוקד שירות הלקוחות, וזאת באופן שיקבע שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בתקנות. חברות מובילות במדינות רבות בעולם (כגון ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, צרפת וקנדה) אימצו מודל שירות

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

דומה, כחלק מהבנת החשיבות של השירות הניתן ללקוח.

הצעת החוק תאפשר ללקוח לוודא כי אכן קיימת התאמה בין ההסכמות אליהן הגיע עם נציג השירות במהלך השיחה הטלפונית לבין התוצאות בפועל, ובמקרים בהם החברה פעלה בניגוד להסכמות אלה, המסמך של סיכום הפניה ישמש ראיה בידי הצרכן להסכמות שהושגו. כמו כן, וכדי להבטיח את קיום הוראות הצעת החוק, מוצע להטיל על עוסק שיפר חובה זו קנס בשיעור עד פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול (פ/19/2092), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/636), על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/20/638) ועל ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/642), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/676) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1370), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3301) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/1443) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אל הואשלה (פ/25/1945).
הצעת החוק זהה לפ/25/1443 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)